ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME REHBERİ

(Şehiriçi Özel Halk Otobüsü Rehberi)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2009

HİZMETE ÖZEL

ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 2
4.1. Asgarî işçilik incelemesi 2
4.2. Belediye 2
4.3. Büyükşehir Belediyesi 2
4.4. İlçe Belediyesi 2
4.5. İlk Kademe Belediyesi 2
4.6. UKOME 3
4.7. Araç Sahibi 3
4.8. İşletici (Taşımacı) 3
4.9. Ruhsat 3
4.10. Uygunluk Belgesi 3
4.11. Şoför 3
4.12. Sürücü 3
4.13. Araç 4
4.14. Taşıt 4
4.15. Kamu Hizmeti Taşıtı 4
4.16. Otobüs 4
4.17. Biletçi 4
4.18. Hat 4
4.19. Güzergah 4
4.20. Durak 4

II.BÖLÜM
ŞEHİRİÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İŞLETMELERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 5
2.Mevzuat 12
2.1.Kanunlar.....12
2.2.Bakanlar Kurulu Kararları 13
2.3.Yönetmelikler 13
2.4.Genelgeler.....13
2.5.Yönergeler 13
3.Özel Halk Otobüsü İşletmeleri Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar 14
3.1.Özel Halk Otobüsü İşletmesinin Faaliyete Başlaması, Devri, Kapatılması, Denetimi 22
3.1.1.Ruhsat Alınması 23
3.1.2.Devir, Taşımacılıktan Çekilme/Çıkarılma 24
3.1.3.Denetim 24
3.1.4.Tutulacak Defter ve Kayıtlar 25
3.1.5.İşleyiş Esasları 25
3.2.Özel Halk Otobüsü İşletmelerinde Görevlendirilecek Personeller ve Personelin Çalışma Esasları 27
3.3.Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları 31

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası 34
2.İncelemenin Aşamaları 34
2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme 35
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 36
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 37

IV.BÖLÜM
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

1.Belediye Başkanlıklarına Verilmesi Gereken Belgeler 39
1.1.Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Almak İçin Gereken Belgeler 39
1.2.Devir Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 40
1.3.Özel Halk Otobüslerinde Çalıştırılacak Personelle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler 40
2.Belediye Başkanlıklarına Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 40
2.1. İncelenecek Kayıt ve Belgeler 40
2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 41

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Özel Halk Otobüsü İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 43
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler 43
1.2.Tutulmazı Zorunlu Belgeler 43
2. Özel Halk Otobüsü İşletmesi İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi 45
2.1.İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı ...45
2.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....45
2.2.1.Defterlerin İncelenmesi 46
2.2.2.Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi.....47

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Özel Halk Otobüsü İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri ...49
2.Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri 50
2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu 50
2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi 51
3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti 51
4.Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 53
4.1.Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler 53
4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması 55

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 57
2.Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar 57

EKLER.....61

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, karayoluyla şehir içi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren özel halk otobüsleri işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, Belediye Başkanlıklarından aldığı izin belgesiyle yada izin almaksızın faaliyet gösteren özel halk otobüsleri işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî işçilik incelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Belediye

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

4.3. Büyükşehir Belediyesi

En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,

4.4. İlçe Belediyesi

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,

4.5. İlk Kademe Belediyesi

Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve Büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyeyi,

4.6. UKOME

Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

4.7. Araç Sahibi

Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,

4.8. İşletici (Taşımacı)

Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülüp toplu taşıma hizmeti veren özel mülkiyetli otobüsün işletmesinde belediyeden ruhsat(işletme belgesi) alan kişiyi,

4.9. Ruhsat

İşletmenin ilgili belediye yönetmeliğine uygunluğunu gösteren, araç adına düzenlenen, işletici bilgileri, araç bilgilerini içeren bir yıl geçerli belgeyi,

4.10. Uygunluk Belgesi

Toplu taşımacılıkta kullanılacak aracın ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere uygunluğunu gösteren belgeyi,

4.11. Şoför

Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,

4.12. Sürücü

Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

4.13. Araç

Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,

4.14. Taşıt

Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan aracı,

4.15. Kamu Hizmeti Taşıtı

Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtları,

4.16. Otobüs

Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

4.17. Biletçi

Taşımacı tarafından ücret toplamak ve karşılığında bilet vermekle görevlendirilen kişiyi,

4.18. Hat

Aracın çalışacağı güzergahı,

4.19. Güzergah

Aracın izleyeceği yolu,

4.20. Durak

Aracın güzergah boyunca yolcu indirme-bindirme amacıyla duraklama yapabileceği yerleri, ifade eder.

II.BÖLÜM

ŞEHİRİÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İŞLETMELERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'nci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini

yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a)Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c)Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan

sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g)Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ)İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler."

hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Mevzuat

2.1. Kanunlar

2.1.1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2.1.2. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

2.1.3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

2.1.4. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

2.1.5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

2.2. Bakanlar Kurulu Kararları

2.2.1. 86/10553 Sayılı Ticari Plakalara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

2.2.2. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar

2.3. Yönetmelikler

2.3.1. Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

2.3.2. Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği

2.3.3. Karayolları Trafik Yönetmeliği

2.3.4. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliği

2.3.5. Sürücü Koltuğuna İlave Olarak 8'den Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Yükümleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

2.3.6. Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu Gereği Her İl İçin İlgili Belediyeler Tarafından Yürürlüğe Konulan Özel Halk Otobüsleri Yönetmelikleri

2.4. Genelgeler

2.4.1. Sağlık Bakanlığının Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerine İlişkin 2005/88 Sayılı Genelgesi

2.4.2. Ulaştırma Bakanlığının Psiko-Teknik Raporlara Yönelik 13.06.2007 Tarih 2007/31 Sayılı Genelgesi

2.5. Yönergeler

2.5.1. Ulaştırma Bakanlığının 01.08.2004 Tarihli Yönergesi

3. Özel Halk Otobüsü İşletmeleri Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar

Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen ve tüm ülkeyi kapsayan bir düzenleme henüz bulunmamaktadır. Esasen Karayolu Taşıma Kanununun 2'nci maddesi gereği Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2'nci maddesinde; şehir içi yolcu taşımalarının bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olduğu, şehir içi yolcu taşımaları için Ulaştırma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar düzenlemenin belediyelerce yapılacağı belirtilmiş ancak henüz Ulaştırma Bakanlığınca bu konuda yönetmelik çıkarılmamıştır.

Karayolu Taşıma Kanununun 2'nci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2'nci maddesiyle birlikte, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir belediyelerine, Belediye Kanunu ile de belediyelere toplu taşımanın düzenlenmesi için yetki verilmiş olup her ilin toplu taşıma hizmetleri için (otobüs, dolmuş ve taksi) ilgili belediyeler tarafından düzenlenmiş ve o belediyeyi kapsayan yönetmelikleri bulunmaktadır. (Bu yönetmelikler resmi gazetede yayımlanmamaktadır.)

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile ilgili olarak belediyelere görev ve yetki verip düzenlemeye yön veren mevzuat hükümleri aşağıda belirtilmiştir:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7'nci maddesinde Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında;

"-Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu

üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,

-Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek." sayılmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14'ncü maddesinde; "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı … şehir içi trafik … hizmetlerini yapar veya yaptırır."

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15'inci maddesinde;

"a)Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

…

c)Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

…

f)Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

…

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

…

Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir." denilmektedir.

Karayolu Taşıma Kanunun "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde "İl sınırları içerisindeki taşımalar ile yüz kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklere, belediye sınırları içerisindeki şehir içi taşımalar belediyelere bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esasları dahilinde bırakılabilir" denilmektedir.

25.02.2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde de "Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu

taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir." Denilmek suretiyle , belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımalarını Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin dışında bırakmıştır. Maddede belirtilen ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkarılması gereken yönetmelik henüz Resmi Gazetede yayımlanmamış olup uygulama ilgili belediyeler tarafından düzenlenen yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun "İhtisas Komisyonları" başlıklı 15'inci maddesinde ulaşım komisyonunun kurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiş, "Ulaşım Hizmetleri" başlıklı 'uncu maddesinde de Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin kuruluşu, üyeleri, görev ve yetkilerine yer verilmiştir. Maddede aynen: "Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı yada görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. …

Bu Kanun ile Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi

ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." denilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8'inci ve 9'uncu .maddelerine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18'inci maddesi Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenlemektedir.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 5'inci maddesinde "Ulaşım koordinasyon merkezi Büyükşehir belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür."

6'ncı maddesinde "Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar; Büyükşehir belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

Kuruluş, Görev ve Yetkileri başlıklı 18'inci maddesinde "UKOME, Büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu amaçla;

…

ç-Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile … tespit etmekle … ,

d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının Büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,

…

görevli ve yetkilidir."

28'inci maddede; "Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul, esas ve devir ücretleri UKOME'ce tespit edilir." denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun "İhtisas Komisyonları" başlıklı 24'üncü maddesinde "Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. …" denilmektedir.

Şehir içi otobüs işletmeleri Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine tabi olmamakla beraber Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 12'nci maddesi İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının kuruluşu ile görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Buna göre "İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından Yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur.

Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin toplam sayısı 3'ü geçemez"

denilerek İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının kuruluşuna yer verilmiştir.

Aynı maddenin devamında komisyonun görevleri arasında "Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek," görevinin de bulunduğu belirtilmiştir.

İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile, İlçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9'uncu maddesinde Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkilerinin ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer belediyelerde ise İl ve İlçe Trafik Komisyonları kurulacaktır.

Özetle: Şehir içi toplu taşım hizmetleri ile ilgili görev ve yetki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ile Büyükşehir belediyelerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilmiştir. Belediyeler bu hizmeti kendileri yerine getirebilecekleri gibi aynı zamanda özel ve tüzel kişilerce belediye denetiminde yerine getirilmesini sağlayabilirler. Toplu taşıma ile ilgili usul ve esasları da her belediye çıkaracağı yönetmelikle düzenler. Bununla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15'inci maddesine göre kurulmak zorunda olup aynı kanunun 9'uncu maddesi ve İçişleri

Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18'inci maddesine göre kurulup görev ve yetkileri belirlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin kararları ve Karayolları Trafik Kanununun 12'nci maddesine göre kurulup görev ve yetkileri belirlenen İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararları da toplu taşımanın düzenlenmesinde Büyükşehir belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler, belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

3.1. Özel Halk Otobüsü İşletmesinin Faaliyete Başlaması, Devri, Kapatılması, Denetimi

Özel Halk Otobüsleri, Belediyelerin "yönetim, yürütüm ve denetimine" bağlı olarak çalışırlar.

Belediye 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri gereği özel otobüslerle ilgili ihale yapmaya ve toplu taşıma yıllık izin belgesi vermeye, verdiği bu hakları kamu yararı, kamu hizmetinin gerekliliği ve kamu düzeni açısından geri almaya, değiştirmeye yetkilidir.

Özel halk otobüsü işletmelerinin işleyişleri, bağlı oldukları Büyükşehir Belediyesi yada Belediye sınırları içinde geçerli olmak üzere, ilgili belediyeler tarafından düzenlenip yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri ile ulaşım koordinasyon merkezleri kararlarına göre yürütülmektedir. Her bir belediyenin yönetmeliği diğerlerinden farklı olabilmektedir.

Belediye Encümeni yolcu taşımacılık hakkını Belediyeler Kanunu, ilgili belediyenin toplu taşımayla ilgili yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun göreceği bir süreyle kiralama usulü ile ihaleye çıkarır. Çalışma izni verilen işletici

Toplu Taşıma Hizmetini yapmak için Belediye tarafından belirli süre için verilen yetki dahilinde kendisine tahsis edilen koridorda (hat veya bölgede) belirlenen adette araç ile çalışma programına ve zaman çizelgesine bağlı olarak çalışır. İşletici yönetmelik ve sözleşmede belirlenen şartlara göre yolcu taşımacılığı yapmak zorundadır.

Çalışma izni verilmesi, hat ve durak verilmesi, hatlarda çalışacak araç sayısı, araçların hatta izleyecekleri güzergah ile ilk hareket ve son durak yerleri, indirme bindirme yerleri, hatları ve güzergahları birleştirme ve değiştirme, güzergahın kaldırılması, çalışma günleri, çalışma sürelerinin başlangıç-bitiş saatleri ve sefer saatleri, taşıma ücret tarifesi, ücretsiz ve indirimli taşıma esasları, arızalanan veya normal bakıma giren araçlar için bilgi verilip izin alınması, araçta çalışabilecek personelin nitelikleri, personelin işe başlama ve işten ayrılmaları, gibi tüm hususlarda karar alma, uygulatma, denetim, yaptırım uygulama, yetki ve görevi belediyenindir.

3.1.1. Ruhsat Alınması

Belirtildiği üzere her belediyenin yönetmeliği birbirinden farklı hususlar içermekle birlikte genelde ruhsat alımında aşağıdaki hususlar geçerlidir:

Özel Halk Otobüsü işletmek isteyen kişiler, ilgili belediyece yürürlüğe konulan yönetmeliklerde belirtilen usuller çerçevesinde belediyeye müracaat edecekler, yapılacak değerlendirmede belediyece başvurusu kabul edilenler için ruhsat alım süreci başlayacaktır.

Araçların yönetmeliklerde belirtilen koşullara uygunluğu yönetmeliklerde belirtildiği şekilde kontrol edilerek gerekli şartları taşıyan araçlara uygunluk belgesi verilecektir.

Uygunluk belgesini alan araç için belediyece ruhsat (işletme belgesi) verilecektir.

Araçları için ruhsat alanlar ile belediye arasında imzalanacak sözleşme ile faaliyete başlanabilecektir.

Sözleşmeler bir yıllık olarak imzalanmakta ve işlemler her yıl yenilenmektedir. (Uygunluk belgesi, ruhsat ve sözleşme her yıl yeniden düzenlenir)

Bazı illerde kooperatif şeklinde örgütlenme ile taşıma işi yapılmaktadır. Bunun için ayrıca kooperatif üyeliği istenmektedir.

3.1.2. Devir, Taşımacılıktan Çekilme/Çıkarılma

Araçların satışı, devri, ortak alınması, taşımacılıktan çekilme, ruhsat iptali, araçların yenilenmesi gibi hususlar da yönetmeliklerde düzenlenmiştir.

İşleticilerin ruhsat ve hat haklarının devri, ortak alması, araçlarını değiştirmeleri, belediyenin muvafakati ile olur ve çalışma ruhsatı yenilenir.

Taşımacılıktan çekilme durumunda belediyeye önceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

3.1.3. Denetim

Araç ve personeli, çalışması sırasında yönetmelikte belirtilen yetkililerce denetlenecektir. Kooperatiflerce işletme yapılan illerde kooperatiflerce denetim yapılabilmektedir. Yönetmeliklerde denetim esaslarına dair hükümler mevcuttur.

3.1.4. Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları" başlıklı 98'inci maddesinde; Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerin, trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Her araç için belediyenin ilgili birimlerinde sicil dosyası tutulmaktadır. Aracın toplu taşımaya başladığı tarihten itibaren tüm süreçleri bu dosyalardan izlenebilir. Sözleşmeler, devir, işletme belgesi ve buna ilişkin belgeler, denetimlerdeki gözlem ve yerinde belirlenen hususlar, şikâyetler ve cezai işlemler, personele ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılabilir.

Her zaman araçta bulundurulacak olan ve gerektiğinde ibrazı istenecek Denetim (Teftiş) Defteri tutulacaktır.

Araçların günlük hareket programları içeren kayıtlar hareket memurluklarınca tutulur. Bu kayıtlardan araçların sefere başlama ve tamamlama saatleri yer almaktadır.

İşletici çalışma ruhsatlarını araçlarında bulundurmak zorundadır.

3.1.5. İşleyiş Esasları

Öncelikle işleticiler toplu taşımacılıkla ilgili olarak belediye ve UKOME tarafından alınacak her türlü karara uymakla yükümlüdürler.

Toplu taşıma konusunda belediye ve UKOME tam yetkili olup işleyişi tamamen belirleme, değiştirme, yetki ve görevi vardır. Çalışma yönleri, çalışma süresi, ilk hareket ve son durak yerleri, güzergah, güzergahlardaki yolcu indirme bindirme durak yerlerinin belirlenmesi, herhangi bir nedenle geçici yada sürekli değiştirilmesi veya iptali belediyenin yetkisinde olup belediyeye önceden haber verilip izin alınmadan işleticinin kendiliğinden aracını hattan çekmesi yada güzergahta değişikliğe gitmesi söz konusu değildir.

İşletici aracını yönetmelik çerçevesinde tanımlanan şekilde ve belirtilecek özel durumlar dışında tüm bayram ve tatil günlerini de içeren günlük hareket programına göre her gün çalıştırmak, çalışma saatleri süresince herkesi, her zaman taşımak zorundadır.

Taşımanın tamamlanması zorunluluğu nedeniyle herhangi bir nedenle sefere devam edemeyecek olan aracın yerine yönetmelikte belirtine esaslar çerçevesinde başka araçla taşımanın tamamlanması gerekmektedir.

Taşıyıcılar taşıtın ani olarak taşıma yapmadığı ve yapamayacağı durumları, taşıtları normal bakıma sokacakları zamanı, kazaları, tatil yapmak isterlerse tatil zamanlarını Belediyeye bildirmek ve izin almak zorundadır. İşleticinin aracı kaç gün işletmeden çekebileceği belediyenin ilgili birimlerince karara bağlanarak işleticiye bildirilir.

Belediyece günlük hareket programı belirlenir. Araçlar hareket memurluklarına bağlı olarak ve bu memurlukların verdiği günlük hareket programına göre çalışırlar, araçlara hareket programını içeren bir "araç günlük servis kağıdı" verilir ve ilgili hareket memurluğunca kayıt tutulur.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Takoğraf Cihazı ile Sürücü Çalışma Belgesi Bulundurma ve Kullanma Zorunluluğunu düzenleyen 99'uncu maddesinde; Şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekici türündeki taşıtlarda takoğraf cihazı bulundurma mecburiyeti, bu tür araç kullanan sürücüler için sürücü çalışma belgesi aranmayacağı belirtilmiştir.

3.2. Özel Halk Otobüsü İşletmelerinde Görevlendirilecek Personeller ve Personelin Çalışma Esasları

Özel halk otobüslerinde görevlendirilecek personel ile ilgili açıklamalar yapılırken önce Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine yer verilecek ardından belediyeler tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerde belirtilen ortak hususlara değinilecektir. Her bir belediyenin yönetmelikleri birbirinden farklı olabilmekte ve yönetmeliklerde diğer hususlarda olduğu gibi personelde aranacak niteliklerde de farklılık gösterebilmektedir. Aslında belediyelerdeki uygulamada yönetmelik hükümleriyle birlikte Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin kararları ile İl ve İlçe Trafik Komisyonları kararları da belirleyici olduğundan ilgili yönetmelik ve kararların da müfettiş tarafından ayrıca incelenmesi gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanununun 38'inci ve 41'inci maddeleri ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75'inci maddesi gereği; Otobüs kullanacakların "E" Sınıfı Sürücü Belgesi alması, "E" sınıfı sürücü belgesi alacakların ise yirmi iki(Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmaları ve en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi

bitirmiş bulunmaları ve yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak beden ve ruh sağlığı bakımından sürücülük yapmalarına engel durumlarının bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirilmiş olmaları, şarttır.

Karayolları Trafik Kanununun "Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu" başlıklı 49'uncu maddesinde; ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılmasının yasak olduğu, taşıt kullanma süreleri ile ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi ve süre dışı kullanmaya devamı önleyici tedbirlerle ilgili uygulanacak esas ve usullerin yönetmelikte belirtileceği hükmü gereği, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları" başlıklı 98'inci maddesinde taşıt kullanma sürelerine ayrıntılı yer verilmiştir. Yönetmeliğin 98'inci madde hükmü;

"Araç Kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir:

A)... ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil "9" kişiyi geçen araçların şoförlerinin "24" saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak "9" saatten ve devamlı olarak "4,5" saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.

Bu şoförler en fazla "6" günlük araç kullanma süresinden sonra "1" günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir.

Bu şoförler sürekli "4,5" saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az "45" dakika mola

almaları mecburidir. Bu molalar sürekli "4,5" saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az "15" dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.

Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz.

Şoförler her "24" saat içerisinde "11" saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi "1" saat daha eklenerek "12" saate çıkartılır. "11" saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada "3" defadan fazla olmamak üzere en az "9" saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her "30" saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir...." şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı yönetmelik maddesinin devamında:

"Yük ve yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin, şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almalarının,

Taşıt şoförlerinin, Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmelerinin",

zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bu şoförlerle ilgili yapılacak kontrollerin yıllık çalışma günlerinin en az % 1'ini kapsaması gerektiği, kontrollerde;

günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtların kontrol edileceği belirtilmiştir.

Özel halk otobüsü işletmelerinde görevlendirilecek personel ve nitelikleri belediyeler tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerde de gösterilmektedir. Ortak hususlara aşağıda değinilmiştir:

Otobüslerde şoför ve biletçi çalıştırılabilir. Şoför bilet kesip ücret toplayamaz.

Elektronik kontrollü cihaz bulunan ve manyetik bilet sistemine geçen otobüslerde biletçi çalıştırılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bazı yönetmeliklerde şoförlerin psikoteknik teste girmeleri ve yeterli puanı almış olmaları zorunlu tutulmuştur.

İşletmeci çalıştırdığı personelin isimlerini, işe başlama ve işten ayrılışlarını, personelin değişmesi durumunu, yönetmeliklerde belirtilen usuller çerçevesinde Belediyeye bildirmek zorundadır.

Otobüs şoförü Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen belgelere sahip olacaktır.

Otobüs personelinin kıyafeti de Belediye tarafından belirlenmektedir.

Otobüs personelinin tanıtım kartı bulundurmaları ve istenildiğinde ibrazı zorunludur.

Sürücüler ve biletçiler için belediye tarafından belirlenecek ve önerilecek eğitim programına katılma zorunluluğu aranmaktadır. Bu eğitimlere katılmayan sürücüler işletici araçlarında çalıştırılamaz.

Otobüs şoförlerinin çalışma saatlerine tüm yönetmeliklerde hüküm getirilmemiş olmakla birlikte bazı yönetmeliklerde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtildiği gibi 9 saatten fazla çalıştırılamayacağı hükmü getirilmiştir. Azami çalışma saatinin 9 saatten az olarak belirlendiği yönetmelikler de mevcuttur.

3.3. Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları

İlgili mevzuatlarda, çalışacak personele ödenecek ücretle ilgili hüküm bulunmamaktadır. Bu çerçevede görevlendirilecek personele ödenecek aylık ücret miktarı 4957 sayılı İş Kanununa göre her yıl "16" yaşından büyükler için belirlenen asgarî ücretin brüt tutarının altında olamaz.

III.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler, dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, özel halk otobüsü işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Özel halk otobüsü işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; öncelikle belediye başkanlıklarından temin edilecek bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip özel halk otobüsü işyerine ait araç sayısı, taşıma işinin yapıldığı güzergah ve mesafeler, mesafelerin katedilme zamanları, araçların günlük seferde kaldığı saat sayıları, işyerinde çalıştırılması gereken işçi sayısı (şoför, biletçi, v.b.), benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle özel halk otobüsü işyerinde ikmal edilen işin yürütümü şartlarının tespiti için ilgili belediye

başkanlığında bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare özel halk otobüsü işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin (işveren, sigortalı, belediye yetkili ve çalışanları vb.) beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Özel halk otobüsü işyerleri asgarî işçilik incelemesinde, hizmet sunumuna ilişkin belediye başkanlığından istenecek izin/uygunluk belgeleri, personel sözleşme ve izin belgeleri ile araç sicil dosyaları bulunmaktadır.

Özel halk otobüsü işyeri hakkında belediye başkanlığından istenecek belgeler ekteki yazı şablonu örneğiyle(EK-2) istenilecektir.

Belediye başkanlığından temin edilecek bilgi yada belgelerden işin yürütüm şartları ile çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır.

Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Özel halk otobüsü işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî -azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan talimatlara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

IV.BÖLÜM

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

Şehir içi özel halk otobüsü işyerinin açılması, durdurulması, kapanması, tüm faaliyetleri II.Bölümde belirtilen Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelere istinaden yürütülmektedir.

Özel halk otobüsü işyeri belirtilen mevzuat gereği, faaliyetleri ve çalıştırdıkları kişilerle ilgili belgeleri düzenleyerek ilgili belediye başkalığına vermek zorundadır.

Bu bölümde, özel halk otobüsü işyerinin faaliyetleri kapsamında tabi olduğu mevzuat gereği düzenlemek ve belediye başkanlıklarına vermek zorunda oldukları belgeler, bu belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

İncelemeyi yapacak Müfettiş bahse konu kayıt ve belgeleri, ilgili yerlerde inceleyebileceği gibi çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

1. Belediye Başkanlıklarına Verilmesi Gereken Belgeler

1.1. Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Almak İçin Gereken Belgeler

Her ilin yönetmeliğinde farklı düzenlemeler bulunabilmektedir. Bazı yönetmeliklerde şartnamede belirtilen

belgelerin hazırlanacağı belirtilmiş, bazılarında ise başvuru dilekçesine eklenecek belgeler yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Kimi yönetmeliklerde çalıştırılacak personel için de belge istenirken kiminde de personele ilişkin belge istenmemiştir. Bazı yönetmeliklerde de başvuru dilekçesiyle istenilen belgelerin ardından başvurusu kabul edilenlerden istenen belgeler ayrıca sıralanmıştır. Ruhsatta bulunması gereken bilgiler de farklılık gösterebilmektedir.

1.2. Devir Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

Her ilin yönetmeliğinde farklı düzenlemeler bulunmakla birlikte genelde başvuru sırasında istenen belgeler devir sırasında da istenmektedir. Devir işleminin ardından araç ruhsatları da yenilenmektedir.

1.3. Özel Halk Otobüslerinde Çalıştırılacak Personelle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler

Personelle ilgili olarak da her yönetmelikte ayrı hükümler mevcuttur. Sürücü belgesi, eğitim aldığına dair belge, psikoteknik test sonuçlarını gösterir belge..vb. belgelerin sıklıkça istenildiği tespit edilmiştir.

2. Belediye Başkanlıklarına Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

2.1. İncelenecek Kayıt ve Belgeler

Özel halk otobüsü işyerleri tarafından ilgili belediye başkanlığına verilen belgeler rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle (EK-2) istenilecektir.

Belediye başkanlıklarına verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-6) gösterilmektedir. Sözkonusu belgeler;

✓ Ruhsat, işletme izin belgesi, uygunluk belgesi, devir ve intikal başvurularında belediyeye verilen belgeler,

✓ Ruhsat, işletme izin belgesi, sözleşme ve uygunluk belgesi,

✓ Personel sözleşmeleri ve ilgili evraklar,

✓ Personel çalışma izin belgeleri,

✓ Günlük hareket programlarını içeren(servis saatlerini belirtir) araç günlük servis kağıtları,

✓ Denetim raporları ve ekleri,

✓ Belediyeye verilen bilgi ve envanter formları,

✓ Araç sicil dosyası'dır.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Belediye başkanlıklarından temin edilen belgeler, özel halk otobüsü işyerinin faaliyete başlama ve işleticilerle ilgili genel bilgiler ile işyerinde çalıştırılan personelin işyerinde çalışmaya başladıkları ve işyerinden ayrıldıkları tarihler ile unvanları, ücret durumları, kimlik bilgileri ve diğer kişisel özellikleri, araçların çalışma süreleri, günlük harekete başlama bitiş ve günlük serviste sürelerinin tespitine yönelik olarak incelenir.

Her ilde farklı olabilmekle beraber bahse konu belgelerden;

Araç Sicil Dosyalarından: aracın toplu taşımaya başladığı tarihten itibaren tüm süreçleri izlenerek; sözleşmeler, devir, işletme belgesi ve buna ilişkin belgeler, denetimlerdeki gözlem ve yerinde belirlenen hususlar, şikâyetler ve cezai işlemler, personele ilişkin bilgi ve belgeler,

Ruhsattan(çalışma izin belgesinden); özel halk otobüsü işleticilerinin adı/unvanı, adresi, araç bilgileri, ruhsat/faaliyet izin belgesi tarih-numarası, faaliyete başlama tarihi, çalışma saatleri, personelin adı-soyadı bilgileri,

Personelin İş Sözleşmelerinden; işletici ile ilgili bilgiler, görev alan personelin adı-soyadı, ev adresi, görevin çeşidi, çalışma şekli (kadrolu-part time) ücreti (aylık ücreti - part time çalışanlarda birim ücreti) ücret dışında yapılan ödemeler, sözleşmenin tanzim tarihi, sözleşmenin (görevin) başlama tarihi, sözleşmenin bitim tarihi, zam nispeti, sözleşmeyle ilgili genel şartlar ve sözleşmenin fesih şartları,

Yapılan Denetimler Sonucu Düzenlenen Rapor ve Eklerinden; Denetim elemanlarının yaptıkları denetimler sonucu düzenledikleri rapor ve eklerinden denetim günü çalıştırıldığı tespit edilen kişiler, bu kişilerin adı-soyadı, görevi bilgileri,

Araç Günlük Servis Kağıtlarından; Asgarî işçilik değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aracın günlük servise başlama ve bitiş saatleri ile servis süreleri bilgileri,

tespit edilebilir.

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Özel Halk Otobüsü İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Özel halk otobüsü işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. Madde 66
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. Madde 66
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. Madde 66
Teftiş Denetim Defteri	Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 98

1.2. Tutulmazı Zorunlu Belgeler

Özel halk otobüsü işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
Ruhsat, işletme izin belgesi, sözleşme ve uygunluk belgesi (başvuruda verilen ek belgeler dahil)	Söz konusu belgeler, her bir belediye başkanlığı tarafından kabul edilen yönetmelik yada UKOME kararları ile tutulmaktadır.
Personel Çalışma İzin Belgeleri	
Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar	
Araç Günlük Servis Kağıtları,	
Araç Sicil Dosyası Bilgileri	

2. Özel Halk Otobüsü İşletmesi İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Özel halk otobüsü işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-3) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-4) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Özel halk otobüsü işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgiler "Çalışan Bilgileri Tablosu" düzenlenerek (EK-5) kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Özel halk otobüsü işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

▪ Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5'inci maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

▪ İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

▪ İşyeri kayıt ve belgelerinden özel halk otobüsü işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

▪ Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

▪ İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

▪ Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli

bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, şehir içi özel halk otobüsü işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Özel Halk Otobüsü İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Özel halk otobüsü işyerinin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11'inci madde hükümleri

doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

2. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.

Anılan Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Özel halk otobüsü işyerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir.

2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu

Özel halk otobüsü işyerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının "bağımlılık esasına dayalı" olarak ortaya konulması gerekmektedir.

Şoför yada biletçi olarak çalışsalar bile işveren şirket ortakları (şirket ortağı olmadan önce 5510 sayılı kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı olup hale devam edenler hariç olmak üzere) 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Sigortalıların işe giriş tarihleri düzenlenen iş sözleşmeleri, belediye başkanlıklarına verilen belgeler ile Kurumumuza yapılan bildirim karşılaştırılmak suretiyle tespit edilecektir.

Tespit edilen işe başlama tarihi ile Kurumumuza yapılan bildirim mutabık değil ise ilgili kişinin ifadesinin alınması ve işyeri kayıtları incelemesi dahil bağımlılık esasına dayalı çalışmanın başlama tarihi tereddüde yer verilmeyecek şekilde belirlenecektir.

3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti

4857 sayılı İş Kanunun Çalışma Süresi başlıklı 63'üncü maddesinde, "genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği" hükümleri yer almaktadır.

İş Kanuna ilişkin düzenlenen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde de bu hükümler doğrultusunda haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süresinin

belirleneceği, günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun "11" saati aşamayacağı düzenlenmiştir(Yön. 4.Madde).

İşçi ile işveren arasında karşılıklı akdedilen sözleşmeler, nitelikleri gereği tam süreli yada kısmi süreli sözleşmelerdir.

Aylık ücret karşılığı çalışmanın düzenlendiği iş sözleşmesinin tam süreli yada kısmi süreli olması, başka bir ifadeyle işçinin bir aylık zaman dilimi içinde günde bir saat bile çalışmasını düzenlemesi halinde haftalık çalışma süresine bakılmaksızın sigortalının Kurumumuza tam gün ve ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) üzerinden bildirilmesi gereklidir.

Bu konuda önem arz eden husus işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmayı düzenleyen kısmi süreli çalışma halidir.

İş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı çalışmayı düzenlemesi halinde, kısmi süreli çalışan sigortalının ay içinde çalıştığı toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan "7,5" saate bölünecek ve sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda "7,5" saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanacaktır(SSİY. 108/3 Madde).

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık

kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

4.Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla belediye başkanlıklarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, işyeri ile çalışacak personel arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek adına gerçekte şehir içi otobüs işyerinde çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılma hali de görülebilmektedir.

İşyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter ve belgelerle de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında özel halk otobüsü işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması

Şehir içi özel halk otobüsü işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı hesaplaması;

- Araç sayısı,
- Taşıma işinin yapıldığı güzergah ve mesafeler,
- Mesafelerin katedilme zamanları,
- Araçların günlük seferde kaldığı saat sayıları,
- İşyerinde çalıştırılması kararlaştırılan işçi sayısı (şoför, biletçi, v.b.),
- Benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,
- İlgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Şehir içi özel halk otobüsü işletmelerinin çalışma usul ve esasları ilgili belediye başkanlıkları tarafından çıkarılan yönetmelikler ve UKOME kararları ile belirlenmekte, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sadece otobüs kullanacakların araç kullanmaları, dinlenme süreleri ve denetlenme esasları belirlenmektedir. Bu kapsamda daha önce ortaya konulduğu üzere;

- Otobüs şoförleri "24" saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak "9" saatten ve devamlı olarak "4,5" saatten fazla araç sürememekte,

- En fazla "6" günlük araç kullanma süresinden sonra en az "24" saat olacak şekle bir günlük hafta tatilini kullanmak ve her "24" saat içerisinde (istisnai düzenlemeler dışında) "11" saat kesintisiz dinlenmek zorundadırlar.

Özel halk otobüsü işletmelerinde görevlendirilecek personel ve nitelikleri her bir belediye tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerde gösterilmektedir. Ortak hususlara bakıldığında;

- Otobüslerde şoför ve biletçi çalıştırılabilmekte,

- Şoför bilet kesip ücret toplayamamakta,

- Elektronik kontrollü cihaz bulunan ve manyetik bilet sistemine geçen otobüslerde biletçi çalıştırılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Elde edilen bilgiler gereğince özel halk otobüsü işletmeleriyle ilgili yapılacak asgarî işçilik değerlendirilmesinde; her bir aracın günlük sefere başlama ve seferin sona erdiği saatlerle birlikte seferde kaldığı süreler, aracın haftalık, aylık ve yıllık taşımacılıkta kullanıldığı süreler tespit edilerek günlük/haftalık/aylık sefer saatine göre araçta kaç şoför çalıştırılması gerektiğine ulaşılabilecektir.

Şoförlerin çalışma sürelerine ilişkin düzenleme bulunmakla birlikte biletçiler için benzer bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetmeliklerde şoförlerin bilet ve ücret toplayamayacakları belirtildiğinden manyetik biletlemenin uygulanmadığı araçlarda asgarî bir biletçinin çalıştırılması zorunluluğu ortadadır. Bununla birlikte işyeri kayıtlarından tespit edilen bildirimlerin değerlendirilmesiyle biletçiler için fazla çalışma ücreti ödenip ödenmediğinin, belgelerden yada alınacak ifadelerden aracın günlük sefer saati dikkate alınarak biletçinin çalışma saatini aşan sürelerde kimlerin çalıştığı tespit edilmelidir.

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Şehir içi özel halk otobüsü işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işverenin/ işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ İşyeri faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59., 85., 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve özel hastane/dal hastanesinin tabi olduğu mevzuat

yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9 İşyeri Hakkında Varsa;		
Sigortalı Sayısı				Adedi	Konusu
Asgari Ücret			Yakınma		
Azami Ücret			İhbar		
			Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …… dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

<u>…… ait Kayıt ve Belgeler:</u>

1) Ruhsat, İşletme İzin Belgesi, Sözleşme ve Uygunluk Belgesi (başvuruda verilen ek belgeler dahil),
2) Personel Çalışma İzin Belgeleri,
3) Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar,
4) Araç Günlük Servis Kağıtları,
5) Araç Sicil Dosyası Bilgileri.

GÖNDERİLECEK SURET

EK-2/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …… dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

……
Müfettiş

<u>…… ait Kayıt ve Belgeler:</u>

1) ☐ Ruhsat, İşletme İzin Belgesi, Sözleşme ve Uygunluk Belgesi (başvuruda verilen ek belgeler dahil),
2) ☐ Personel Çalışma İzin Belgeleri,
3) ☐ Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar,
4) ☐ Araç Günlük Servis Kağıtları,
5) ☐ Araç Sicil Dosyası Bilgileri.

KALACAK SURET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE
EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU: Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu ……..…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……..
Müfettiş

Telefon : …….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Ruhsat, işletme izin belgesi, sözleşme ve uygunluk belgesi (başvuruda verilen ek belgeler dahil),
9. **(X)** Personel Çalışma İzin Belgeleri,
10. **(X)** Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar,
11. **(X)** Araç Günlük Servis Kağıtları,
12. **(X)** Araç Sicil Dosyası Bilgileri,
13. **(X)** ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

GÖNDERILECEK SURET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE
EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU: Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu ……..…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Ruhsat, işletme izin belgesi, sözleşme ve uygunluk belgesi (başvuruda verilen ek belgeler dahil),
9. ☐ Personel Çalışma İzin Belgeleri,
10. ☐ Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar,
11. ☐ Araç Günlük Servis Kağıtları,
12. ☐ Araç Sicil Dosyası Bilgileri,
13. ☐ ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere ……. adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

KALAUK SURET

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... ……..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ...adresinde kurulu ……..... ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde .... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	……..
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Ruhsat, işletme izin belgesi, sözleşme ve uygunluk belgesi (başvuruda verilen ek belgeler dahil),
9. **(X)** Personel Çalışma İzin Belgeleri,
10. **(X)** Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar,
11. **(X)** Araç Günlük Servis Kağıtları,
12. **(X)** Araç Sicil Dosyası Bilgileri,
13. **(X)** ……..

GÖNDERILEN SÜRÜM

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... ……..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ...adresinde kurulu …….....
..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde .... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

…….....	…….
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :…….

Telefon : …….
İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Ruhsat, işletme izin belgesi, sözleşme ve uygunluk belgesi (başvuruda verilen ek belgeler dahil),
9. ☐ Personel Çalışma İzin Belgeleri,
10. ☐ Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar,
11. ☐ Araç Günlük Servis Kağıtları,
12. ☐ Araç Sicil Dosyası Bilgileri,
13. ☐ ……..

KALAÇA KÜRET

EK-5

ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU												
	ÇALIŞANLARIN						İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE			TESPİTİ YAPILAN		
	Sigorta yada TC Kimlik No	Adı Soyadı	Durumu (1)	Görevi (2)	Çalışma Durumu (3)	Belge Tarih Nosu	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	Ücreti	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Şoför, Biletçi, ..vb.) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												

EK-6

BİLGİ ANAHTARI

		Ruhsat	İşletme İzin Belgesi	Sözleşme	Uygunluk Belgesi	Personel Çalışma İzin Belgeleri	Personel Sözleşmeleri	Araç Günlük Servis Kağıtları	Araç Sicil Dosyası
1	İşyeri Unvanı	√	√	√	√				√
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√	√	√	√				√
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri								√
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri								√
5	İşyeri Adresi			√					√
6	İşyeri Telefonu			√					√
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Hizmet Bilgileri					√		√	√
9	Çalışanın Adı Soyadı					√	√	√	√
10	Çalışan Kimlik Bilgileri					√	√		√
11	Çalışan Adres/Telefon Bilgileri					√	√		√
12	Çalışanların İşe Başlama Tarihi					√	√	√	√
13	Çalışanların İşten Çıkış Tarihi					√	√	√	√
14	Sigortalı Çalışma Süresi	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Ücret Bilgileri					√	√		√